

**(V/v: Cung cấp và sử dụng dịch vụ phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ phần mềm ứng
lương)**

Người sử dụng lao động (NSDLĐ): TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Chức danh : Tổng Giám đốc

Tại Ngân hàng:

Chức danh : Tổng Giám đốc

- NSDLĐ và NLĐ đã giao kết một Hợp đồng lao động dựa trên sự thỏa thuận và phù hợp với các quy định của pháp luật. Vào từng thời điểm NLĐ được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.
- NSDLĐ và Công ty đã ký kết một Hợp đồng hợp tác về việc triển khai phần mềm và các dịch vụ phần mềm, hỗ trợ ứng lương cho NLĐ. Theo đó, để tạo thuận lợi và kịp thời đáp ứng nhu cầu tạm ứng tiền lương của NLĐ, NSDLĐ đồng ý ủy quyền cho Công ty thay mặt NSDLĐ thực hiện nghĩa vụ thanh toán tạm ứng tiền lương cho NLĐ sau khi yêu cầu tạm ứng tiền lương đã được phê duyệt trên Ứng dụng Flexpay của Công ty.

- NLD đã đăng ký tài khoản Flexpay, đồng ý Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Ứng dụng Flexpay, đồng thời xác lập một Thỏa thuận sử dụng dịch vụ cho việc sử dụng phần mềm, dịch vụ phần mềm với Công ty bằng phương thức điện tử thông qua Ứng dụng Flexpay.

Do đó, cho mục đích thực hiện yêu cầu tạm ứng tiền lương của NLD được thực hiện một cách nhanh chóng, thuận tiện và kịp thời, các Bên tại đây gồm: NLD, NSDLĐ và Công ty đồng ý giao kết Thỏa thuận ba bên thông qua phương thức điện tử để ghi nhận việc triển khai giải pháp tiền lương linh hoạt với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1: Quy định chung

- 1.1. **Sản phẩm, dịch vụ của Công ty (Dịch vụ):** bao gồm Phần mềm Ứng dụng Flexpay, Cổng thông tin điện tử tích hợp (Web Portal) và các Dịch vụ phần mềm Công ty cung cấp tại từng thời điểm theo thỏa thuận giữa các Bên.
- 1.2. **Ứng dụng Flexpay:** là Phần mềm do Công ty phát triển, sở hữu và vận hành trên các hệ điều hành Android (Google Play) và iOS (Apple Store), cho phép NLD khởi tạo, theo dõi phê duyệt và quản lý yêu cầu ứng tiền lương linh hoạt thông qua phần mềm Flexpay trên thiết bị di động có kết nối Internet bao gồm: tạo tài khoản sử dụng Ứng dụng Flexpay; đăng ký sử dụng tính năng tạm ứng tiền lương (ứng lương) trên Ứng dụng Flexpay; khởi tạo, theo dõi và quản lý các yêu cầu tạm ứng tiền lương ngay trên Ứng dụng Flexpay.

Tính năng cung cấp cho NLD trên Ứng dụng Flexpay:

- Quản lý tài khoản: Mở tài khoản người dùng Ứng dụng Flexpay; xem/cập nhật/ chỉnh sửa/ thay đổi thông tin người dùng; thay đổi mật khẩu.
 - Đăng ký sử dụng tính năng Ứng lương thông qua Ứng dụng Flexpay: Xem thông tin ứng lương; khởi tạo yêu cầu ứng lương; xem lịch sử ứng lương;
 - Theo dõi và quản lý toàn bộ các yêu cầu tạm ứng tiền lương (bao gồm các trạng thái: Đã gửi yêu cầu/Đã được phê duyệt/Đã được thanh toán tạm ứng/Trạng thái ứng lương (Thành công/Thất bại).
 - Cài đặt: Cài đặt ngôn ngữ hiển thị; điều khoản và điều kiện sử dụng; chính sách bảo mật; hướng dẫn sử dụng; phản hồi/hỗ trợ;...
 - Thông báo: Các thông báo của Ứng dụng Flexpay (Notification) được gửi theo thời gian thực.
- Các tính năng khác được Công ty phát triển và cung cấp tại từng thời điểm.
- 1.3. **Người lao động:** Là các cá nhân có ký Hợp đồng lao động còn hiệu lực với NSDLĐ và được trả lương, chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của NSDLĐ.
 - 1.4. **Kỳ hạn trả lương:** Là khoảng thời gian được ghi trong Hợp đồng lao động hoặc trong quy chế trả lương, quy chế tiền lương của NSDLĐ.
 - 1.5. **Ngày trả lương:** Là ngày NSDLĐ thực hiện trả lương của NLD theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động hoặc quy định, quy chế trả lương của NSDLĐ tại từng thời kỳ.
 - 1.6. **Tạm ứng tiền lương:** Là việc NSDLĐ (thông qua Công ty) ứng trước cho NLD một phần hoặc toàn bộ tiền lương theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động vào trước Ngày trả lương, tương đương với Hạn mức tạm ứng tiền lương trên cơ sở tiền lương thực tế mà NLD đã tích lũy tính tới ngày liền kề trước ngày khởi tạo yêu cầu tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay do Công ty cung cấp. Để làm rõ, tạm ứng tiền lương của NLD được đề cập trong Hợp đồng này sẽ được các Bên thực hiện thông qua phương thức duy nhất là Ứng dụng Flexpay của Bên B.

- 1.7. **Yêu cầu tạm ứng tiền lương:** Là việc NLD yêu cầu thanh toán một phần tiền lương theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động giữa NLD và NSDLĐ, thông qua Ứng dụng Flexpay.
- 1.8. **Hạn mức tạm ứng tiền lương:** Là số tiền tối thiểu/tối đa mà NLD được quyền yêu cầu tạm ứng tiền lương, căn cứ trên thực tế tiền lương mà NLD đã tích lũy. Tùy theo quy định của NSDLĐ, hình thức trả lương có thể trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm hoặc trả lương khoán. Để làm rõ, tùy từng trường hợp, NSDLĐ sẽ quyết định việc cung cấp thông tin về hình thức trả lương cho NLD được áp dụng trong từng thời kỳ, làm căn cứ để Công ty thiết kế và tùy chỉnh sản phẩm, dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu của NSDLĐ và NLD. Hạn mức tạm ứng tiền lương tối thiểu, hạn mức tạm ứng tiền lương tối đa (nếu có) sẽ được NSDLĐ cung cấp cho Công ty và quy định cụ thể tại Hợp đồng hợp tác và sẽ được hiển thị/thông báo cho NLD khi NLD khởi tạo yêu cầu tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay.
- 1.9. **Số tiền ứng trước:** Là số tiền mà NLD yêu cầu tạm ứng được khởi tạo, phê duyệt và xử lý thành công thông qua Ứng dụng Flexpay. Để làm rõ, Số tiền ứng trước được hiểu là số tiền trước khi trừ Phí sử dụng Dịch vụ mà NLD phải thanh toán cho Công ty (nếu có). Số tiền ứng trước được xử lý thành công sẽ là căn cứ để NSDLĐ trừ vào kỳ lương gần nhất theo quy định, quy chế trả lương của NSDLĐ tại từng thời kỳ. Để tránh hiểu lầm, Số tiền ứng trước được hiểu như ví dụ sau đây: Người lao động của Đối tác yêu cầu tạm ứng tiền lương với số tiền yêu cầu tạm ứng là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng). Yêu cầu tạm ứng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tạm ứng và được phê duyệt trên Ứng dụng Flexpay. Phí Dịch vụ mà Người lao động phải trả cho Công Ty là 20.000 đồng (giả sử Phí Dịch vụ là 1% trên số tiền yêu cầu tạm ứng), giảm giá/ưu đãi Phí Dịch vụ: 10.000 đồng. Công Ty sẽ thực hiện thanh toán chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Người lao động số tiền là $2.000.000 - 20.000 + 10.000 = 1.990.000$ đồng. **Số tiền ứng trước được xác định là 2.000.000 đồng.**
- 1.10. **Thời điểm thanh toán tạm ứng:** Là thời điểm mà Công ty (theo ủy quyền thay mặt từ NSDLĐ) thực hiện chuyển khoản tạm ứng cho NLD theo yêu cầu tạm ứng tiền lương đã được phê duyệt thông qua Ứng dụng Flexpay.
- 1.11. **Ngày làm việc:** Là các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ những ngày nghỉ lễ, nghỉ bù theo quy định của pháp luật Việt Nam và/hoặc quy định của các Bên.
- 1.12. **Phí Dịch vụ:** Là khoản tiền mà NLD phải thanh toán cho Công ty để sử dụng Sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Chi tiết Phí Dịch vụ sẽ thực hiện theo chính sách của Công ty quy định tại từng thời kỳ và được thông báo trước khi áp dụng cho NLD.

Điều 2. Nội dung thỏa thuận

Các bên thông qua Thỏa thuận này cùng xác nhận:

1. NLD đồng ý và thừa nhận rằng:
 - NLD đồng ý sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp.
 - NLD đồng ý đăng ký tính năng tạm ứng tiền lương thông qua Ứng dụng Flexpay và xác nhận tính chính xác, trung thực của các thông tin về NLD được quy định tại phần đầu của Thỏa thuận này.
 - NLD đồng ý cho phép NSDLĐ được chia sẻ thông tin của NLD với Công Ty cho mục đích sử dụng tính năng tạm ứng tiền lương của NLD thông qua ứng dụng Flexpay của Công ty theo quy định của Thỏa thuận này, bao gồm: thông tin cá nhân của NLD, thông tin liên quan đến hợp đồng lao động của NLD, các thông tin liên quan đến tạm ứng tiền lương của NLD (như hạn mức, điều kiện tạm ứng, ...). Công Ty chỉ được sử

- dụng những thông tin được NLD đồng ý chia sẻ với mục đích thực hiện Thỏa thuận này và trong thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận này.
- NLD đồng ý thanh toán Phí sử dụng dịch vụ cho Công ty thông qua việc cho phép Công ty được trừ phí Dịch vụ trên Số tiền ứng trước, khi thực hiện thanh toán chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của NLD.
 - NLD đồng ý và xác nhận Số tiền ứng trước sẽ được trừ vào kỳ lương gần nhất theo quy định của NSDLĐ. Tại kỳ lương gần nhất không đủ để khấu trừ, Số tiền ứng trước chênh lệch sẽ được tiếp tục khấu trừ ở kỳ lương tiếp theo cho đến khi hoàn thành việc khấu trừ. Trong mọi trường hợp, Số tiền ứng trước chưa khấu trừ vì bất cứ lý do nào sẽ được coi là khoản nợ của NLD với NSDLĐ. NSDLĐ có quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ để thu hồi khoản nợ này.
 - NLD xác nhận đã được thông báo đầy đủ về việc NSDLĐ ủy quyền cho Công ty thay mặt NSDLĐ thực hiện thanh toán Số tiền ứng trước theo đề nghị của NLD thông qua Ứng dụng Flexpay.
 - Số tiền ứng trước, phí Dịch vụ, các khoản giảm trừ/ưu đãi phí Dịch vụ (nếu có) sẽ được quy định cụ thể tại Yêu cầu tạm ứng tiền lương được khởi tạo và xử lý thành công thông qua Ứng dụng Flexpay. Yêu cầu tạm ứng tiền lương là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận sử dụng này.
 - Người lao động đã đồng ý và chấp thuận cho NSDLĐ thực hiện việc tạm ứng tiền lương qua ứng dụng Flexpay, thực hiện đối soát và đối trừ khoản tạm ứng tiền lương đã tạm ứng thành công qua ứng dụng Flexpay của Bên B tại các kỳ lương gần nhất (cho đến khi khấu trừ hết khoản tạm ứng tiền lương); Và miễn trừ mọi trách nhiệm cho NSDLĐ liên quan đến việc tạm ứng tiền lương, đối soát và đối trừ này.
2. Xác nhận giao kết Thỏa thuận này của NLD
 - Đồng ý ký kết Thỏa thuận này trên Ứng dụng Flexpay.
 - Nhập mã OTP gửi tới số điện thoại đăng ký của NLD để xác nhận giao kết Thỏa thuận này trên Ứng dụng Flexpay.
 3. Thỏa thuận này được giao kết giữa các Bên thông qua phương thức điện tử. Các Bên cam kết thừa nhận tính pháp lý và ràng buộc của Thỏa thuận này. Do đó, NLD sẽ không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý và hành vi pháp lý khiến Thỏa thuận này vô hiệu hoặc chống lại NSDLĐ và/hoặc Công ty dựa trên lý do Thỏa thuận này được giao kết thông qua Phần mềm Flexpay.
 4. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày mà NLD hoàn thành xác nhận giao kết Thỏa thuận này theo quy định tại Khoản 2 nêu trên.
 5. Công ty chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc tạm ứng tiền lương do Công ty thực hiện cho NLD thông qua ứng dụng Flexpay.
 6. Công ty có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các tranh chấp, yêu cầu tra soát, khiếu nại, yêu cầu hỗ trợ dịch vụ của Người lao động liên quan đến tạm ứng tiền lương được thực hiện thông qua ứng dụng Flexpay của Công ty. Đồng thời phối hợp và cập nhật thông tin cho NSDLĐ liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu nêu trên từ Người lao động.

Điều 3. Tạm ứng tiền lương

1. Giới thiệu tính năng tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay

- Tính năng tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay là giải pháp chi lương linh hoạt được Công ty và NSDLĐ hợp tác triển khai trên cơ sở áp dụng công nghệ vào quá trình khởi tạo, phê duyệt, theo dõi và quản lý các yêu cầu tạm ứng tiền lương của Người lao

động, đơn giản hóa các thủ tục cũng như kịp thời giải quyết yêu cầu tạm ứng tiền lương nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết của bản thân Người lao động và gia đình, giúp Người lao động yên tâm gắn kết, qua đó góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh cho NSDLĐ.

- NLĐ đủ điều kiện khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương được phép khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương theo Hạn mức tạm ứng tiền lương do NSDLĐ/Công ty quy định tại từng thời kỳ theo nguyên tắc NLĐ được quyền tạm ứng một phần hoặc toàn bộ tiền lương vào trước Ngày trả lương, tương đương với tiền lương thực tế mà Người lao động đã tích lũy tính tới ngày liền kề trước ngày khởi tạo yêu cầu tạm ứng tiền lương trên Ứng dụng Flexpay do Công ty cung cấp.
- Cấp quyền sử dụng phần mềm Ứng dụng Flexpay:
 - +) NLĐ được sử dụng đầy đủ các tính năng Công ty cung cấp trên Ứng dụng Flexpay. Với các tính năng yêu cầu đăng ký trước khi sử dụng, NLĐ đảm bảo hiểu rõ điều kiện sử dụng, đã hoàn thành đăng ký sử dụng theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ và đáp ứng điều kiện tại thời điểm sử dụng.
 - +) Công ty có thể thay đổi, cập nhật, tạm dừng hoặc dừng cung cấp phần mềm Ứng dụng Flexpay tại bất kỳ thời điểm nào tùy theo quyết định của Công ty. NLĐ xác nhận, việc tiếp tục truy cập và sử dụng Ứng dụng Flexpay sau thời điểm Công ty thay đổi, cập nhật đồng nghĩa với việc NLĐ đồng ý với các thay đổi, cập nhật này.
- Cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ:
 - Công ty cam kết nỗ lực cao nhất trong việc đảm bảo sự vận hành ổn định và hoạt động bình thường của Ứng dụng Flexpay, phù hợp với điều kiện, khả năng của Công ty tại từng thời kỳ.
 - NLĐ hiểu rõ và cam kết miễn trừ cho Công ty mọi trách nhiệm pháp lý có liên quan trong trường hợp NLĐ không truy cập, không sử dụng được Ứng dụng Flexpay do các nguyên nhân khách quan và chủ quan từ phía NLĐ, sự kiện bất khả kháng, các sự cố,... không do lỗi của Công ty. Trường hợp cần hỗ trợ, NLĐ vui lòng liên hệ với Công Ty để được tư vấn kịp thời.

2. Quy định chung

- a) Công ty sẽ thay mặt NSDLĐ thực hiện việc tiếp nhận, phê duyệt và xử lý các Yêu cầu Tạm ứng của NLĐ qua Ứng dụng phần mềm Flexpay theo thỏa thuận giữa NSDLĐ và Công ty.
- b) NLĐ đồng ý rằng NSDLĐ và Công ty có quyền phê duyệt/không phê duyệt bất kỳ Yêu cầu tạm ứng nào của NLĐ căn cứ theo các điều kiện tạm ứng và hạn mức tạm ứng của NLĐ tại từng thời kỳ.
- c) Nếu Yêu cầu tạm ứng của NLĐ được chấp nhận và xử lý thành công, NLĐ đồng ý rằng Công ty sẽ khấu trừ Phí Dịch vụ vào Số tiền tạm ứng mà Công ty thanh toán cho NLĐ. NLĐ đồng ý rằng NSDLĐ sẽ hoàn trả cho Công ty Số tiền tạm ứng. NLĐ thừa nhận và đồng ý rằng tại Ngày trả lương, NSDLĐ sẽ chỉ thanh toán cho NLĐ phần lương còn lại sau khi trừ đi Số tiền tạm ứng phải hoàn trả cho Công ty.
- d) Việc Tạm ứng lương sẽ được chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của Công ty đến tài khoản của NLĐ được ghi nhận tại Thỏa thuận này.
- e) Sau khi NLĐ nhận được thanh toán tạm ứng từ Công ty, NLĐ thừa nhận và đồng ý rằng NLĐ đã nhận đủ tiền lương từ NSDLĐ cho khoảng thời gian làm việc được nêu trong Yêu cầu tạm ứng. Do đó, vào Ngày trả lương, NLĐ không có quyền hưởng và

NSDLĐ không có nghĩa vụ trả Số tiền ứng trước mà NLĐ đã nhận. Số tiền ứng trước sẽ được NSDLĐ hoàn trả cho Công ty theo thỏa thuận giữa Công ty và NSDLĐ.
NSDLĐ/Công ty thực hiện Tạm ứng tiền lương cho NLĐ theo Thỏa thuận này để hỗ trợ NLĐ chi tiêu sinh hoạt và chi tiêu vào các mục đích hợp pháp khác.

3. Quy trình Tạm ứng tiền lương

Bước	Tên bước	Đối tượng thực hiện	Mô tả
1	Yêu cầu tạm ứng tiền lương	NLĐ	NLĐ gửi Yêu cầu tạm ứng thông qua Phần mềm Flexpay
2	Phê duyệt Yêu cầu tạm ứng	Công ty	2.1 Công ty kiểm tra Yêu cầu tạm ứng tiền lương và dữ liệu NLĐ do NSDLĐ cung cấp cho Công ty để xem xét phê duyệt Yêu cầu tạm ứng tiền lương. Để làm rõ, NSDLĐ/Công ty có quyền chấp nhận hay từ chối Yêu cầu Tạm ứng 2.2 Công ty sẽ từ chối Yêu cầu tạm ứng tiền lương nếu Yêu cầu tạm ứng không thỏa mãn các điều kiện tạm ứng và thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây: (i) Số tiền ứng trước nêu tại Yêu cầu tạm ứng vượt quá Hạn mức tạm ứng của NLĐ (ii) NSDLĐ vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo quy định tại Hợp đồng hợp tác giữa NSDLĐ và Công ty (iii) NLĐ đang vi phạm Hợp đồng lao động (iv) NLĐ có bất kỳ Số tiền ứng trước nào quá hạn mà chưa được NSDLĐ hoàn trả cho Công ty; và NLĐ có bất kỳ Số tiền ứng trước nào mà NSDLĐ đang khiếu nại với Công ty 2.3 Trường hợp Công ty từ chối Yêu cầu Tạm ứng lương, Công ty sẽ thông báo cho NLĐ thông qua phần mềm Flexpay và đồng thời thông báo cho NSDLĐ
3	Thanh toán tạm ứng	Công ty	3.1 Nếu Công ty chấp nhận Yêu cầu tạm ứng, Công ty sẽ xác nhận với NLĐ qua Phần mềm Flexpay và sẽ chuyển khoản Tạm ứng cho NLĐ. Để làm rõ, Công ty sẽ thu Phí Dịch vụ bằng cách căn trừ vào từ Số tiền ứng trước, trước khi thanh toán tạm ứng cho NLĐ 3.2 Công ty sẽ thông báo cho NSDLĐ về việc xử lý Yêu cầu tạm ứng thành công sau khi chuyển khoản tạm ứng thành công cho NLĐ
4	Hoàn trả Số tiền ứng trước	NSDLĐ	NSDLĐ sẽ hoàn trả Số tiền ứng trước cho Công ty theo thỏa thuận tại Hợp đồng hợp tác giữa 2 Bên

Điều 4. Phí Dịch vụ

- a) Phí dịch vụ được công bố và điều chỉnh bởi Công ty, hiển thị đầy đủ khi NLĐ khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương. Với việc xác nhận khởi tạo Yêu cầu tạm ứng tiền lương,

NLĐ đồng ý với mức phí Dịch vụ được thông báo, đồng thời đồng ý cho phép Công ty được trừ phí Dịch vụ trước khi chuyển khoản Số tiền thực nhận.

- b) Phí Dịch vụ chỉ áp dụng cho Giao dịch thành công.
- c) Phương thức thanh toán phí Dịch vụ: trừ phí Dịch vụ vào Số tiền ứng trước, khi thực hiện thanh toán tạm ứng cho NLĐ.
- d) Cơ sở tính phí dịch vụ: dựa vào chính sách kinh doanh tại từng thời kỳ của Công ty, Công ty sẽ áp dụng một trong những phương pháp tính phí Dịch vụ phù hợp như:
 - Chính sách thu phí cố định trên từng lần Yêu cầu tạm ứng tiền lương được phê duyệt và xử lý ở trạng thái Giao dịch thành công.
 - Chính sách thu phí theo phần trăm (%) Số tiền ứng trước được phê duyệt và xử lý ở trạng thái Giao dịch thành công.
 - Chính sách thu phí theo khoảng Số tiền ứng trước được phê duyệt và xử lý ở trạng thái Giao dịch thành công.

e) Số tiền thực nhận

Số tiền thực nhận = Số tiền ứng trước – (Phí Dịch vụ - $\sum$ Phí được giảm)

Trong đó:

- *Số tiền thực nhận*: số tiền Công ty thực hiện chuyển khoản vào tài khoản thanh toán theo chỉ định của NLĐ sau khi trừ phí Dịch vụ mà NLĐ phải thanh toán cho Công ty.
- *Số tiền ứng trước*: số tiền mà NLĐ yêu cầu tạm ứng thể hiện trên Yêu cầu tạm ứng tiền lương.
- *Phí dịch vụ*: là số tiền phí mà NLĐ phải trả cho việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty, không bao gồm ưu đãi/giảm giá.
- *$\sum$ Phí được giảm*: tổng các loại phí được ưu đãi/giảm giá, gồm Phí do NSDLĐ chi trả (nếu có), phí giảm giá cho NLĐ theo chính sách của Công ty tại từng thời kỳ
- Khi NLĐ áp dụng mã khuyến mãi/giảm giá, thì chính sách giảm phí được tính trên phí Dịch vụ.

Điều 5. Thông tin của NLĐ

- a) NLĐ đồng ý cho phép NSDLĐ cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin liên quan của NLĐ cho Công ty để thực hiện các công việc liên quan tới việc tạm ứng tiền lương, cung cấp thông tin về ngày công, thu nhập, ...cho NLĐ;
- b) Công ty có quyền thu nhập và xử lý thông tin cá nhân của NLĐ cho mục đích tạm ứng lương, ... theo chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân, chính sách Bảo mật thông tin đã công bố và được NLĐ xác nhận thông qua ứng dụng Flexpay và theo quy định pháp luật trong thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận này.

Điều 6. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Các Bên cam kết tuân thủ các quy định pháp luật theo từng thời kỳ liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với mục đích thực hiện Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn việc áp dụng các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Quy định chung

1. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày NLĐ đăng nhập vào Ứng dụng Flexpay để thực hiện xác nhận đồng ý. Khi NLĐ đồng ý với Thỏa thuận sử dụng này, NLĐ xác nhận đã chấp nhận các điều khoản, điều kiện sử dụng và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định được đề cập tại Thỏa thuận này.

2. Các sửa đổi và bổ sung đối với Thỏa thuận này chỉ có hiệu lực nếu được NLD, NSDLĐ và Công ty chấp thuận.
3. Không bên nào được quyền chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền hay nghĩa vụ nào của mình theo thỏa thuận này nếu không được Bên còn lại đồng ý trước bằng văn bản.
4. Việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện một quyền hay chế tài không được coi là đã từ bỏ quyền hay chế tài đó, hay từ bỏ các quyền hay chế tài khác. Việc thực hiện chỉ một hay một phần quyền hay chế tài sẽ không ngăn việc thực hiện các quyền hay chế tài đó tiếp theo sau này, cũng như việc thực hiện các quyền hay chế tài khác.
5. Việc bất cứ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thi hành được sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của phần còn lại của Thỏa thuận.
6. Các bên đã cùng trao đổi và đã tìm hiểu Thỏa thuận này. Do đó, Thỏa thuận này sẽ được giải thích một cách công bằng giữa các bên.
7. Thỏa thuận này được các bên ký kết theo phương thức điện tử và có giá trị như văn bản, các bên có thể truy cập và sử dụng thông tin tại Thỏa thuận này để tham chiếu khi cần thiết trong suốt thời gian có hiệu lực của Thỏa thuận này Trường hợp được chuyển đổi từ văn bản giấy, các Bên đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan của pháp luật về giao dịch điện tử tại thời điểm thực hiện chuyển đổi. . NLD đồng ý sử dụng các yếu tố bảo mật là tên đăng nhập, mật khẩu của NLD để đăng nhập vào Ứng dụng Flexpay thực hiện các hành động nhập thông tin đăng ký, kích chọn Đăng ký trên Ứng dụng (đồng ý với Thỏa thuận) và nhập mã OTP được gửi tới số điện thoại khai báo của NLD để hoàn tất việc xác nhận đăng ký sử dụng các tính năng, sản phẩm, dịch vụ của Công Ty. Thỏa thuận được coi là đã được ký kết bởi NLD khi hệ thống kỹ thuật của Công Ty xác thực NLD và xác nhận sự chấp thuận của NLD thông qua xác thực các yếu tố bảo mật và quá trình NLD thực hiện các hành động để hoàn tất việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
8. Lưu trữ: Thỏa thuận này tuân thủ các điều kiện về lưu trữ thông điệp dữ liệu theo các quy định về giao dịch điện tử, theo đó trong thời gian có hiệu lực của Thỏa thuận này: (i) nội dung của Thỏa thuận này có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết; (ii) nội dung Thỏa thuận được lưu trong chính khuôn dạng đã được khởi tạo, thể hiện chính xác nội dung dữ liệu đã được các bên thỏa thuận và xác nhận; (iii) cho phép xác định được nguồn gốc khởi tạo, thời gian xác nhận (gửi, nhận) thông điệp dữ liệu. Thời hạn lưu trữ: theo thời hạn hiệu lực của Hợp đồng hợp tác ký giữa NSDLĐ và Công ty. Công ty đảm bảo Các Bên trong Hợp đồng này có thể truy cập và tải Thỏa thuận đã được Các Bên ký kết với mục đích sử dụng hoặc lưu trữ tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn có hiệu lực của Thỏa thuận này. Trong vòng 01 (một) năm kể từ khi Hợp đồng hợp tác chấm dứt hiệu lực, trường hợp Các Bên cần truy cập và sử dụng thông tin trong Thỏa thuận này thì Công ty phải đảm bảo cung cấp được các dữ liệu cần thiết.
9. Tại thời điểm đăng ký và đồng ý giao kết Thỏa thuận này, NLD xác nhận đã được Công ty/NSDLĐ cung cấp đầy đủ các thông tin quan đến Thỏa thuận này bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về điều kiện sử dụng, hạn mức tạm ứng tiền lương, phí Dịch vụ và phương pháp tính phí Dịch vụ, và hiểu rõ các điều khoản, điều kiện sử dụng các tính năng, sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng Flexpay.
10. Mỗi Bên có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến Thỏa thuận và không tiết lộ cho bất cứ Bên nào khác biết nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên

còn lại trừ trường hợp yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mỗi Bên chỉ sử dụng thông tin có được để phục vụ các mục đích thực hiện Thỏa thuận này.

11. Các Bên thừa nhận rằng việc xác lập Thỏa thuận này hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Các Bên đã đọc lại, hiểu rõ và nhất trí xác lập Thỏa thuận này.

NLĐ

ĐẠI DIỆN NSDLĐ

CÔNG TY

(Đã ký bằng chữ ký điện tử)

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Đông

(Đã ký)
Nguyễn Hải Vinh

NLĐ:

*user: đã đăng
nhập lúc
và xác nhận đồng ý với Thỏa
thuận này, nhập mã OTP
từ số điện thoại đã đăng ký
để xác thực ký kết Thỏa thuận
này.*